



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0023252-47.2017.4.01.3500/GO

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: SERGIO APARECIDO MACHADO FERREIRA

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. O INSS AFIRMOU QUE O ACÓRDÃO ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DA 14ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE APLICOU RETROATIVAMENTE O DECRETO Nº 2.172/97 NO PONTO EM QUE PASSOU A PREVER APOSENTADORIA AOS 20 ANOS PARA TRABALHOS NA SUPERFÍCIE COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO AMIANTO. EM QUE PESE O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELA APLICAÇÃO DO TEMPUS REGIT ACTUM, NO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL, HÁ GRANDE DISSÍDIO, ESPECIFICAMENTE, COM RELAÇÃO AO TEMA EXPOSIÇÃO AO AMIANTO, PELAS SUAS PECULIARIDADES. EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE DECISÕES DÍSPARES. TEMA RELEVANTE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA CONVERSÃO E JULGAMENTO NO RITO DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. "DEVE O DECRETO 2.172/97 SER APLICADO TAMBÉM RETROATIVAMENTE, PARA PERMITIR APOSENTADORIA COM VINTE ANOS DE TRABALHO, NA SUPERFÍCIE, COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO AMIANTO?"

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do incidente de uniformização e afetar o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Deve o Decreto 2172/97 ser aplicado também retroativamente, para permitir aposentadoria com vinte anos de trabalho, na superfície, com exposição ao agente nocivo amianto?".

Brasília, 25 de março de 2021.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000158662v6** e do código CRC **255de5aa**.

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158662.V6



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 26/3/2021, às 12:10:9

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158662.V6



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0023252-47.2017.4.01.3500/GO

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: SERGIO APARECIDO MACHADO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em pedido de uniformização de jurisprudência, que chega até esse órgão julgador, por meio da decisão/despacho, *verbis*:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual examinado direito ao reconhecimento da natureza especial de atividade realizada com exposição ao agente asbesto/amianto.

É o breve relatório.

No caso vertente, há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a matéria em debate merece ser examinada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, VI, do RITNU, admito o pedido de uniformização. Distribua-se a um dos magistrados integrantes do colegiado.

Intimem-se."

Em breve síntese, a parte autora pleiteia a averbação de tempo de serviço comum e de tempo de serviço laborado sob condições ditas especiais, para fins previdenciários.

A sentença julgou procedente em parte o pedido.

Ambas as partes interpuseram recursos.

A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás negou provimento ao recurso do INSS e deu provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator, *verbis*:

"VOTO/EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO. PERÍODO NÃO CONSTANTE NO CNIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CTPS NÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO COMPROVADA A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO E AMIANTO. FATOR DE CONVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Cuida-se de recursos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a regularidade de vínculo trabalhista constante da CTPS do autor, bem como a especialidade do labor desempenhado pelo autor nos períodos que especifica, determinando ao INSS que proceda à averbação de ambos os períodos. 2. O INSS alega que o vínculo trabalhista que consta apenas da CTPS não merece ser considerado e que, com relação aos períodos ditos especiais não há comprovação de exposição a agentes nocivos de forma permanente e, ainda que houvesse exposição, estaria neutralizada pelo uso de EPI. Sustenta que as funções desenvolvidas pelo autor nos períodos compreendidos entre 23/10/1984 e 01/12/1986 e entre 16/12/1986 e 02/02/1988 não estão previstas nos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, o que impossibilita seu reconhecimento como especial e a exposição a amianto se deu em concentrações inferiores ao limite de tolerância e que o período de 11/09/2007 a 25/03/2009 não merece reconhecimento como de labor especial por não haver o autor juntado o LTCAT ao processo administrativo. 3. O autor, por sua vez, sustenta que o período em que trabalhou com exposição ao amianto (16/12/1986 e 02/02/1988) deve ser convertido em comum pelo fator 1,75 e não pelo fator 1,40 como determinou a sentença, pois permite a aposentação com 20 anos de trabalho. 4. No tocante ao vínculo trabalhista não constante do CNIS, tem-se que, nos termos da Súmula 75 da TNU, “a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Na esteira deste entendimento, compete ao réu demonstrar quaisquer defeitos ou irregularidades formais idôneos a desconstituir a presunção juris tantum de que são dotadas as anotações na CTPS (Art. 333, II do CPC), o que não ocorreu no caso em estudo, como destacou a sentença. 5. Em se tratando de agentes químicos, impende salientar que a constatação dos mesmos deve ser realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor. A avaliação qualitativa dos agentes químicos nocivos se afina com as prescrições do Anexo XIII da Norma Regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho sendo hábil para demonstrar a presença de insalubridade, sem malferir qualquer disposição legal. Frise-se que o §1º do Art. 58 da Lei 8.213/91 esclarece que a avaliação ambiental deve ser realizada nos termos da legislação trabalhista. 6. Para o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida com exposição a asbesto/amianto, não há que se exigir a superação de nível de tolerância. Vale destacar, inicialmente, que apesar dos normativos do INSS disporem sobre limite mínimo de concentração de asbesto, os Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99 não trouxeram nenhuma previsão sobre os níveis de exposição, o que torna possível o reconhecimento da especialidade do labor especial independentemente do nível de concentração do referido agente. 7. Além disso, com a edição do Decreto n. 8.123/2013, o art. 68, § 4º, do Decreto n. 3.048/99, passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. § 4º. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. 8. Os §§ 2º e 3º do art. 68, do Decreto n. 3.048/99, tratam da avaliação qualitativa e da comprovação a ser feita mediante formulário emitido pelo empregador. Conclui-se, dessa forma, quem em se tratando de exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, não se exige a superação de limite de tolerância, bastando a comprovação qualitativa dessa exposição para o reconhecimento da atividade especial. 9. A Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de 07 de outubro de 2014, publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, como referência para formulação de políticas públicas. Dessa lista constam três grupos de agentes: Grupo 1 - carcinogênicos para humanos; Grupo 2A - provavelmente carcinogênicos para humanos e; Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos para humanos. 10. Especificamente quanto ao asbesto/amianto, observa-se que esse



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

agente possui registro no CAS - Chemical Abstracts Service (001332-21-4 e outros), constando no GRUPO 1 do anexo da Portaria Interministerial acima mencionada. Em se tratando o asbesto/amianto de agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, a simples exposição ao agente (qualitativa) dá ensejo ao reconhecimento da atividade especial qualquer que seja o nível de concentração no ambiente de trabalho do segurado, e independentemente de existência de EPI declarada eficaz, pois o uso de EPI nesse caso específico não afasta a especialidade em virtude da inexistência de níveis seguros de exposição. 11. No julgamento de PEDILEF representativo de controvérsia n. 0505614-83.2017.4.05.8300 (Tema 174), acórdão publicado em 21/03/2019, a TNU fixou as seguintes diretrizes: a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma". 12. Como ponderado no voto condutor do acórdão da TNU (Tema 174), tanto a NR15 quanto a NHO-01 dividem a análise do agente físico ruído em duas modalidades: a) ruído contínuo ou intermitente, e b) ruído de impacto, A modalidade que interessa à solução da controvérsia é a do ruído contínuo ou intermitente, que é todo e qualquer ruído que não está classificado como de impacto, considerando este último aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos superiores a um segundo. Ruído intermitente é aquele descontínuo, com interrupções, que cessa e recomeça por intervalos, comportando variações ao longo da jornada; o ruído intermitente não se confunde, entretanto, com exposição intermitente do segurado ao agente nocivo. 13. Conforme entendimento fixado pela TNU no representativo de controvérsia, a partir de 19/11/2003 a metodologia de aferição pode ser tanto a contida na NHO-01, como aquela contida na NR-15, que traz uma tabela com os níveis de ruído e respectivos tempos máximos de exposição. 14. Ressalta-se ainda que, com relação aos efeitos da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) sobre o direito à aposentadoria especial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 664335, com repercussão geral reconhecida, fixou duas teses: O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. 15. Quando a atividade estiver submetida ao agente nocivo ruído, como é o caso, deve ser seguida a orientação perfilhada pelo STJ (v. Pet. 9.059/RS, Primeira Seção, DJe 09/09/2013), no sentido de que os níveis de tolerância a serem observados são: até 05/03/1997 (80dB); de 06/03/1997 a 18/11/2003 (90 dB) e a partir de 19/11/2003 (85 dB). 16. Quando o PPP atesta que as informações ali declaradas são verídicas e foram embasadas em LTCAT, a apresentação deste último não se afigura como condição indispensável para o reconhecimento do exercício da atividade nociva em questão. Há, nesse caso, presunção relativa de veracidade do conteúdo do documento (TRF1, AC 0110138-20.2000.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL GUILHERME MENDONÇA DOEHLER, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.280 de 28/02/2013). 17. Estabelecidas estas premissas, concluo que o INSS não tem razão em sua irresignação. 18. No período compreendido entre 23/10/1984 e 01/12/1986 o autor laborou com exposição a ruído contínuo de 89,4 dB, quando o limite de tolerância era de 80 dB. Destaque-se que o PPP juntado ao feito informa que a aferição se deu com o uso de decibelímetro, instrumento que atende às especificações da NR-15 e que, no caso de exposição a ruído é indiferente a função exercida, pois a especialidade não se dá por enquadramento e o uso de EPI não afasta a nocividade. 19. No período entre 06/12/1986 e 02/02/1988 o autor laborou com



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

exposição a amianto/asbesto que, como explicitado linhas atrás, impõe a especialidade do labor, independentemente do nível de exposição ou do enquadramento da função. 20. Por fim, no interstício de 11/09/2007 a 25/03/2009 o autor laborou também com exposição a ruído de 87 dB, quando o limite de tolerância era de 85 dB. Também para este período o autor juntou PPP informando o uso de decibelímetro para aferição do nível do ruído, sendo indiferente o uso de EPI. 21. Com razão o autor: Embora somente por força do Decreto n. 2.172/97, com base em estudos científicos, tenha sido redefinindo o enquadramento da atividade pela exposição ao amianto, é certo que, independentemente da época da prestação laboral, a agressão ao organismo era a mesma, de modo que o tempo de serviço especial exigido para a aposentadoria é de 20 anos, devendo o período de 06/12/1986 a 02/02/1988 ser convertido pelo fator 1,75. 22. Recurso do INSS a que se nega provimento. Recurso do autor a que se dá provimento. Sentença reformada, apenas para determinar que o período de 06/12/1986 a 02/02/1988 seja convertido em comum pelo fator 1,75. Os demais termos da sentença permanecem intocados. 23. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R\$ 1.045,00 (art. 85, §§ 8º e 11, do CPC)."

O INSS interpôs pedido de uniformização. Afirmou que o acórdão está em desconformidade com o entendimento do STJ e da 14ª Turma Recursal de São Paulo. Insurge-se o INSS contra decisão que aplicou retroativamente o Decreto nº 2.172/97 no ponto em que passou a prever aposentadoria aos 20 anos para trabalhos na superfície com exposição ao agente nocivo AMIANTO.

Colhe-se da peça:

"Conforme apontado alhures, o presente recurso está fundado em divergência entre o entendimento adotado na solução da controvérsia de direito material – consistente em saber qual a legislação aplicável ao enquadramento de tempo especial – pelo acórdão da Turma Recursal de origem – que aplicou de forma retroativa o Decreto 2.172/97, norma mais favorável aos segurados do RGPS – e a jurisprudência dominante do STJ – firmada no sentido de que a contagem do tempo de trabalho de forma mais favorável àquele que esteve submetido a condições prejudiciais à saúde deve obedecer a lei vigente na época em que o trabalhador esteve exposto ao agente nocivo (entendimento esse replicado em inúmeros acórdãos prolatados por essa Colenda Corte, dentre os quais se elenca aqueles proferidos no julgamento do AgRg no REsp 1381406/SP, REsp 1481082/SE, AR 5.186/RS e REsp 1398260/PR, REsp 1151363/MG e da PET 9.059). Como se vê dos trechos do voto condutor da decisão recorrida, destacados acima, por um lado, a Turma Recursal de origem aplicou retroativamente, por ser mais benéfico ao segurado, o Decreto nº 2.172/97 no ponto em que esse normativo passou a prever aposentadoria especial computados 20 anos de tempo de serviço para trabalhos na superfície com exposição ao agente nocivo AMIANTO. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no princípio do tempus regit actum, tem reiteradamente confirmado sua pacífica jurisprudência no sentido de que, para fins de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, a legislação aplicável deve ser aquela vigente no momento em que o labor foi exercido, não havendo como se atribuir, sem que haja expressa previsão legal, retroatividade à norma regulamentadora. Nesse sentido o acórdão prolatado no julgamento do REsp 1398260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014, oportunidade em que se reafirmou que "está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC". O referido paradigma recebeu a seguinte ementa, suficiente a demonstração da divergência:

(...)"



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

Para melhor compreender a controvérsia, convém verificar os termos da sentença, na parte em que interessa para este incidente, *verbis*:

"- de 16/12/1986 a 31/01/1987 e 01/02/1987 a 02/02/1988, o autor trabalhou na Eternit S/A, como ajudante de moldador e moldador; exposto a poeira de amianto/asbestos e ruído, de forma habitual e permanente; Assim, os períodos de 23/10/1984 a 01/12/1986 e 11/09/2007 a 24/03/2009, em razão da sujeição a ruído em nível superior aos parâmetros estabelecidos na legislação da época, merecem a contagem especial, com a conversão em comum pelo fator multiplicador 1,4. Quanto ao dia 25/03/2009, não houve comprovação de labor especial. A exposição do trabalhador a asbesto (amianto) torna especial o seu labor, permitindo-lhe aposentar-se após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho sob a incidência deste agente agressivo à saúde (Itens 1.2.10 do Decreto nº 53.831/64, 1.2.12 do Anexo I, do Decreto nº 83.080/79, 1.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 e 1.0.2 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99). Contudo, a aposentadoria com tempo reduzido de 20 ou 15 anos se aplica somente aos trabalhadores que exerciam a atividade em mina e subsolo, respectivamente, situação não comprovada na espécie. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AMIANTO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE TAREFAS. USO INTERMITENTE. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. I - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto n. 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei nº 9.032/95. II - O autor esteve exposto a amianto, agente nocivo com potencial cancerígeno previsto nos códigos 1.2.10 do Decreto 53.831/1964, 1.2.12 do Decreto 83.080/1979 e 1.0.2 do Decreto 3.048/1999. III - Nos termos do § 2º do art. 68 do Decreto 8.123/ 20 13, que deu nova redação do Decreto 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. Assim, a simples exposição durante o processo produtivo justifica a contagem especial no período acima destacado. IV - Até 05.03.1999, advento do Decreto 3.048/99, a base de cálculo para aposentadoria especial por exposição ao agente nocivo amianto decorrente da fabricação de produtos de amianto era de 25 anos, código 1.2.12 do Decreto 83.080/79, sendo que apenas aos trabalhadores que exerciam suas atividades em minas e subsolos, a base de cálculo para aposentadoria especial era, respectivamente, 15 e 20 anos. Com o advento do anexo IV do Decreto 3.048/99, passou-se a prever uma única base de cálculo para aposentadoria especial pela exposição a amianto, qual seja, 20 anos, conforme código 1.0.2 do referido Decreto. V - O Egrégio Supremo Tribunal Federal expressamente se manifestou



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo 147843D3790BBA09F31FDD3FBC6030FE divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos. Relativamente a outros agentes (químicos, biológicos, etc.) pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pelo autor demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante toda a jornada diária; ou seja, geralmente a utilização é intermitente. VI - Nos termos do caput do artigo 497 do Novo CPC, determinada a imediata implantação do benefício. VII - Apelação da parte autora provida. (TRF-3 - AC: 00018325920144036143 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/12/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2016) Portanto, o período de 16/12/1986 a 02/02/1988 deve ser reconhecido como tempo especial, mas na modalidade 25 anos, merecendo a conversão em tempo comum pelo fator multiplicador 1,4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido deduzido na inicial para: a) reconhecer a natureza especial dos serviços desempenhados pela parte autora, os quais deverão ser averbados pelo INSS para conversão em comum, mediante o fator multiplicador 1,4, nos períodos de 23/10/1984 a 01/12/1986, 16/12/1986 a 02/02/1988 e 11/09/2007 a 24/03/2009, com as respectivas inclusões no CNIS;"

Ou seja, o juiz de primeiro grau reconheceu a especialidade, por exposição a poeira de asbesto e amianto, mas, como não se tratava de trabalhador de mina, a modalidade seria 25 anos e não 20, como pretendido.

Frise-se, os vínculos em questão são anteriores à entrada em vigor do Decreto 2172/97 (de 16/12/1986 a 31/01/1987 e 01/02/1987 a 02/02/1988).

Ambas as partes recorreram e o acórdão da turma de origem foi assim vazado, *verbis*:

"3. O autor, por sua vez, sustenta que o período em que trabalhou com exposição ao amianto (16/12/1986 e 02/02/1988) deve ser convertido em comum pelo fator 1,75 e não pelo fator 1,40 como determinou a sentença, pois permite a aposentação com 20 anos de trabalho.

.....(omissis).....

6. Para o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida com exposição a asbesto/amianto, não há que se exigir a superação de nível de tolerância. Vale destacar, inicialmente, que apesar dos normativos do INSS disporem sobre limite mínimo de concentração de asbesto, os Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99 não trouxeram nenhuma previsão sobre os níveis de exposição, o que torna possível o reconhecimento da especialidade do labor especial independentemente do nível de concentração do referido agente. 7. Além disso, com a edição do Decreto n. 8.123/2013, o art. 68, § 4º, do Decreto n. 3.048/99, passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. § (...) § 4º. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. 8. Os §§ 2º e 3º do art. 68, do Decreto n. 3.048/99, tratam da avaliação qualitativa e da comprovação a ser feita mediante formulário emitido pelo empregador. Conclui-se, dessa forma, quem em se tratamento de exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, não se exige a superação de limite de tolerância, bastando a comprovação qualitativa dessa exposição para o reconhecimento da atividade especial. 9. A Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de 07 de outubro de 2014, publicou a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, como referência para formulação de políticas públicas. Dessa lista constam três grupos de agentes: Grupo 1 - carcinogênicos para humanos; Grupo 2A - provavelmente carcinogênicos para humanos e; Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos para humanos. 10. Especificamente quanto ao asbesto/amianto, observa-se que esse agente possui registro no CAS - Chemical Abstracts Service (001332-21-4 e outros), constando no GRUPO 1 do anexo da Portaria Interministerial acima mencionada. Em se tratando o asbesto/amianto de agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, a simples exposição ao agente (qualitativa) dá ensejo ao reconhecimento da atividade especial qualquer que seja o nível de concentração no ambiente de trabalho do segurado, e independentemente de existência de EPI declarada eficaz, pois o uso de EPI nesse caso específico não afasta a especialidade em virtude da inexistência de níveis seguros de exposição.

.....(omissis).....

19. No período entre 06/12/1986 e 02/02/1988 o autor laborou com exposição a amianto/asbesto que, como explicitado linhas atrás, impõe a especialidade do labor, independentemente do nível de exposição ou do enquadramento da função.

.....(omissis).....

21. Com razão o autor. Embora somente por força do Decreto n. 2.172/97, com base em estudos científicos, tenha sido redefinindo o enquadramento da atividade pela exposição ao amianto, é certo que, independentemente da época da prestação laboral, a agressão ao organismo era a mesma, de modo que o tempo de serviço especial exigido para a aposentadoria é de 20 anos, devendo o período de 06/12/1986 a 02/02/1988 ser convertido pelo fator 1,75.

22. Recurso do INSS a que se nega provimento. Recurso do autor a que se dá provimento. Sentença reformada, apenas para determinar que o período de 06/12/1986 a 02/02/1988 seja convertido em comum pelo fator 1,75. Os demais termos da sentença permanecem intocados. 23. Condene o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R\$ 1.045,00 (art. 85, §§ 8º e 11, do CPC). A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos os autos, por unanimidade, ACORDAM os Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do Relator."

Assim, a tese da turma de origem é que, ainda que a mudança da legislação tenha se dado posteriormente, quanto ao reconhecimento do grau de nocividade do amianto, pelo fato do organismo do trabalhador ser o mesmo, pouco importando a época do labor, deve o parâmetro 20 anos prevalecer, ao invés do parâmetro 25 anos, reconhecido pela sentença, com base no *tempus regit actum*.

O incidente traz comprovação da divergência jurisprudencial sobre o direito material em tese discutido, através do paradigma da 14ª Turma Recursal de São Paulo, que aplica o *tempus regit actum*, especificamente, na questão da exposição ao amianto, *verbis*:

"PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO {# TERMO Nr: 9301126673/2018 PROCESSO Nr: 0008695-97.2014.4.03.6315 AUTUADO EM 09/05/2014 ASSUNTO: 040103 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.52/6) E/OU TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO BENEF EM ESPÉCIE/ CONCESSÃO/ CONVERSÃO/ RESTAB/ COMPL CLASSE: 16 - RECURSO INOMINADO RECTE: VALDECIR DE OLIVEIRA ADVOGADO(A)/DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): SP218687 - ANDREIA MARIA MARTINS BRUNN RECDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. (PREVID) ADVOGADO(A): SP999999 - SEM ADVOGADO REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 07/10/2017 08:02:00 [I – RELATÓRIO Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial, no tocante aos períodos de 08/01/1979 a 01/05/1981 e de 02/07/1981 a 31/03/1984, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento administrativo, e julgou improcedentes os demais pedidos (reconhecimento do período rural de 01/1972 a 12/1978 e, de 06/11/1986 a 19/07/1993, laborado nas INDÚSTRIAS TÊXTEIS BARBERO S/A, a título de atividade especial). O autor interpôs o presente recurso, em que repisa os argumentos lançados na peça exordial. É o breve relatório. II – VOTO A sentença combatida julgou o pedido inicial improcedente, nos seguintes termos: "(...) Atividade rural [...] Atividade especial O autor requereu a averbação dos seguintes períodos especiais para concessão de sua aposentadoria: 08/01/1979 a 01/05/1981, 02/07/1981 a 31/03/1984 e 06/11/1986 a 19/07/1993. (...) No caso em tela, quanto aos períodos de 08/01/1979 a 01/05/1981 e de 02/07/1981 a 31/03/1984, trabalhados na empresa SAINT -GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA, conforme processo administrativo anexado aos autos, o INSS já os reconheceu como especial, sendo, portanto, incontroversos. Neste particular, inexistente interesse processual, o que impõe a extinção parcial do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No tocante ao período de 06/11/1986 a 19/07/1993, laborado na INDÚSTRIAS TÊXTEIS BARBERO S/A, consigno primeiramente que, pela análise do procedimento administrativo anexado aos autos, não houve a juntada de nenhum documento referente ao período controverso, a sugerir que não houve sua prévia apreciação pela autarquia. Ainda que se assim o fosse, o que geraria alegação de falta de interesse de agir certo que não houve contestação do INSS nesse tópico, pelo que entendo supérfluo pela citação. Analisando-se os



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

documentos acostados na inicial, verifica-se que o autor exercia suas funções de ajudante no período de 06/11/1986 a 19/07/1993. Consta ainda declaração do sindicato informando que a empresa está desativada desde 1998 e que o autor trabalhava em condições insalubres (fl. 25). Referida atividade não se encontra arrolada nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, vigentes à época da prestação do serviço, razão pela qual se faz imprescindível a juntada de documentos que demonstrem a submissão do autor aos agentes insalubres. A declaração do sindicato não supre a necessidade de apresentação de documentação prevista na legislação (formulários e laudos ou PPP, conforme a época). A mera alegação de que a empresa não tem como emitir os documentos por estar desativada não autoriza o reconhecimento do período como especial. Assim, não procede o reconhecimento da atividade especial de 06/11/1986 a 19/07/1993 por ausência de prova. (...)” Em relação ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço rural, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que a parte autora não trouxe em seu recurso qualquer razão suficiente para afastá-los. Nada obstante, assiste razão à parte autora no que tange ao interesse de agir quanto ao pedido de conversão dos períodos laborados sob condições especiais (08/01/1979 a 01/05/1981 e 02/07/1981 a 31/03/1984) para tempo de serviço comum, conforme o multiplicador 1,75. Assim, reformo a sentença no ponto em que extinguiu o feito sem exame do mérito e, estando a causa madura, passo ao exame dos pedidos nos termos do artigo 1.013, §3º, I, do CPC/2015. [...] Fixadas essas premissas, passo a analisar o caso concreto. Com efeito, verifico, conforme fls. 71, do arquivo 39, que o INSS aplicou o multiplicador de 1,4, no período de 08/01/1979 a 01/05/1981 e de 02/07/1981 a 31/03/1984. Compulsando os autos, em especial o PPP, anexado aos autos (fls. 28/33, do arquivo 01), verifico que as atividades que o autor exercia eram as seguintes: Editor de Rich Text, editor-inputEl <https://sapiens.agu.gov.br/editor?d=765916783&c=452640519> 6 of 11 01/07/2020 17:33 Segundo o do Decreto 53.831/1964, para o período de 20 anos, a atividade exercida com exposição a poeiras minerais nocivas, no caso, o asbesto (poeira de amianto), consistia apenas em trabalhos permanentes no subsolo, afastados das frentes de trabalho, galerias, rampas, poços, depósitos etc. O mesmo se verifica quanto ao Decreto n.º 83.080/1979, anexos I e II: Decreto de 83.080/1979 Anexo II Dessa forma, entendo que o autor não faz jus ao reconhecimento do tempo de serviço especial correspondente à exigência de 20 anos para a concessão do benefício de aposentadoria especial. Nesse particular, não se deve confundir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao regramento legal a ser aplicado na definição do fator de conversão, que é aquele vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Isso porque, segundo o STJ, trata-se apenas de regra matemática constante do artigo 70 do Decreto 3.048/99: Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pelo Decreto nº 4.827, de 2003) TEMPO A CONVERTER MULTIPLICADORES MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35) DE 15 ANOS 2,00 2,33 DE 20 ANOS 1,50 1,75 DE 25 ANOS 1,20 1,40 § 1 A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições o Editor de Rich Text, editor-inputEl <https://sapiens.agu.gov.br/editor?d=765916783&c=452640519> 7 of 11 01/07/2020 17:33 especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003) § 2 As



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (Incluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003) Ou seja, em se tratando de aposentadoria especial sujeita ao regime de 20 anos, o fator de conversão será de 1,75 para o homem, independentemente da época da prestação do serviço, conforme expressamente disposto no §2º supratranscrito. Porém, a caracterização da atividade especial como sujeita ao regime de 15, 20 ou 25 anos não se confunde com o fator de conversão a ser utilizado. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.151.363: [...] CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DA LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DECRETO N. 3.048/1999, ARTIGO 70, §§ 1º E 2º. FATOR DE CONVERSÃO. EXTENSÃO DA REGRA AO TRABALHO DESEMPENHADO EM QUALQUER ÉPOCA. 1. A teor do § 1º do art. 70 do Decreto n. 3.048/99, a legislação em vigor na ocasião da prestação do serviço regula a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais. Ou seja, observa-se o regramento da época do trabalho para a prova da exposição aos agentes agressivos à saúde: se pelo mero enquadramento da atividade nos anexos dos Regulamentos da Previdência, se mediante as anotações de formulários do INSS ou, ainda, pela existência de laudo assinado por médico do trabalho. 2. O Decreto n. 4.827/2003, ao incluir o § 2º no art. 70 do Decreto n. 3.048/99, estendeu ao trabalho desempenhado em qualquer período a mesma regra de conversão. Assim, no tocante aos efeitos da prestação laboral vinculada ao Sistema Previdenciário, a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento. 3. A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária. 4. Com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827/2003 ao Decreto n. 3.048/1999, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pela regra da tabela definida no artigo 70 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007). 5. Descabe à autarquia utilizar da via judicial para impugnar orientação determinada em seu próprio regulamento, ao qual está vinculada. Nesse compasso, a Terceira Seção desta Corte já decidiu no sentido de dar tratamento isonômico às situações análogas, como na espécie (EResp n. 412.351/RS). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1151363/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 05/04/2011 - destaquei) No mais, nenhum reparo merece a sentença recorrida, que resta confirmada pelos próprios fundamentos. [...] III – ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a 14ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região – Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora. Participaram do julgamento as Juízas Federais Michelle Camini Mickelberg, Fernanda Souza Hutzler e Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel. São Paulo, 09 de agosto de 2018. (data da sessão de julgamento) #>#}#JUIZ(A) FEDERAL: MICHELLE CAMINI MICKELBERG 2018/930101220998-96322-JEF Assinado digitalmente Assinado digitalmente por:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

MICHELLE CAMINI MICKELBERG:10469 Documento Nº:
 2018/930101220998-96322 Consulte autenticidade em:
<http://web.trf3.jus.br/autenticacaojef>

Os precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça devem ser descartados, porque não se referem, especificamente, à exposição ao amianto.

De qualquer modo, o incidente merece conhecimento, por conta da comprovação da existência de divergência sobre o tema de direito material em tese.

No mérito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido conta a retroação benéfica, como fez no caso do ruído, voltando atrás em entendimentos anteriores.

Porém, com relação ao amianto, a jurisprudência tem oscilado, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
5010638-13.2019.4.04.7107 50106381320194047107
Classe
RECURSO CÍVEL
Relator(a)
FERNANDO ZANDONÁ
Origem
JEF - QUARTA REGIÃO
Órgão julgador
PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS
Data
15/05/2020
Data da publicação
18/05/2020
Fonte da publicação
18/05/2020
Ementa
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. <u>AMIANTO. ASBESTO. FATOR DE CONVERSÃO. 1,75.</u> 1. Para fins de conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, em razão da exposição a asbesto/amianto, aplica-se o fator de conversão de 1,75, independentemente da época de prestação do labor. Precedentes desta Turma Recursal. 2. Recurso do INSS a que se nega provimento.
Decisão
A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do(a) Relator(a).
0023252-47.2017.4.01.3500
900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Tipo

Acórdão

Número

5004835-46.2019.4.04.7108
50048354620194047108

Classe

RECURSO CÍVEL

Relator(a)

ANDRÉ DE SOUZA FISCHER

Origem

JEF - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS

Data

14/10/2019

Data da publicação

16/10/2019

Fonte da publicação

16/10/2019

Ementa

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. APRESENTAÇÃO DE DSS-8030 EMBASADA EM LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LABOR. RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. **AMIANTO**. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. EPI INEFICAZ. FATOR DE CONVERSÃO DE 1,75. 1. NAS HIPÓTESES DE VERIFICAÇÃO DA POSSÍVEL INSALUBRIDADE ADVINDA DA SUJEIÇÃO A RUÍDO, SEMPRE FOI NECESSÁRIA A AFERIÇÃO DO NÍVEL DE DECIBÉIS POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA, CARREADA AOS AUTOS OU NOTICIADA EM FORMULÁRIO PREVIDENCIÁRIO, A FIM DE SE VERIFICAR A NOCIVIDADE OU NÃO DESSE AGENTE. 2. HAVENDO APRESENTAÇÃO DE DSS-8030 EMBASADA EM LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE LABOR, PODEM SER CONSIDERADAS VÁLIDAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESSE FORMULÁRIO, ACERCA DOS FATORES DE RISCO EXISTENTES NO AMBIENTE LABORATIVO. 3. A FORMA DE INDICAÇÃO DA PRESENÇA DO RUÍDO DEVE ESCLARECER SE O RESULTADO OBTIDO ERA DECORRENTE DE UMA MÉDIA OU DE MERO PICO DE EXPOSIÇÃO, POIS, NA FALTA DE QUALQUER INDICAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DA MÉDIA DE EXPOSIÇÃO, PODE-SE ENTENDER PELA MEDIÇÃO INSTANTÂNEA, O QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE RUÍDO EXISTENTE EM TODA A JORNADA DE LABOR, DESCABENDO O ENQUADRAMENTO APENAS PELO CRITÉRIO DE PICO MÁXIMO DE RUÍDO. 4. INDICADA A EXISTÊNCIA DE RUÍDO MÉDIO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA CADA ÉPOCA DO LABOR, COM RESPALDO EM LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, POSSÍVEL O DEFERIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, RESSALTANDO-SE QUE, A CONTAR DE 05/03/1997, O NÍVEL DE RUÍDO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE PASSOU A SER SUPERIOR A 90 DECIBÉIS, INTENSIDADE QUE PERDUROU ATÉ 18/11/2003. 5. A TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 4ª REGIÃO FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE A SIMPLES EXPOSIÇÃO AO AGENTE ASBESTO/AMIANTO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL, QUALQUER QUE SEJA O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO, DE MODO QUE É SUFICIENTE A AVALIAÇÃO MERAMENTE QUALITATIVA. 6. POR SE TRATAR DE AGENTE QUE ENSEJA A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR POR VIA AÉREA, TUDO INDICA QUE O CONTATO EXISTIA PERMANENTEMENTE, SENDO QUE, NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 4ª REGIÃO, ESTA TURMA RECURSAL PASSOU A ENTENDER QUE O USO DE

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NÃO AFASTA A ESPECIALIDADE DO TRABALHO EM QUE SE VERIFICA O CONTATO COM O AMIANTO/ASBESTO. 7. PARA FINS DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM, EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO A AMIANTO/ABESTO, APLICA-SE O FATOR DE CONVERSÃO DE 1,75, INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO LABOR.

Decisão

A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Tipo

Acórdão

Número

0007110-93.2011.4.01.3300
71109320114013300

Classe

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (INCJURIS)

Relator(a)

LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Origem

TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Órgão julgador

TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Data

19/10/2018

Data da publicação

09/11/2019

Fonte da publicação

Diário Eletrônico Publicação 09/11/2019
Diário Eletrônico Publicação 09/11/2019

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A **AMIANTO** (ASBESTOS). ANEXO IV, ITEM 1.0.2 DO DECRETO Nº 3.048/1999. TEMPO MÍNIMO DE 20 ANOS PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRECEDENTES DO TRF1. AGENTE ALTAMENTE NOCIVO (CANCERÍGENO). PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte autora em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Bahia. 2. O autor aponta divergência entre o acórdão recorrido e julgados das 2ª e 4ª Turmas Recursais da Bahia. Sustenta que o tempo mínimo exigido para a aposentadoria especial em razão da exposição ao agente **amianto** é de 20 anos e que, portanto, teria direito ao benefício, uma vez que laborou de 01/09/1990 a 04/10/2010 em contato com o referido agente. 3. Anteriormente ao advento da Lei nº 9.032/1995, vigiam os Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, os quais previam as profissões e agentes nocivos aptos a caracterizar a atividade como especial. No primeiro, o agente amianto/asbestos restava discriminado no item 1.2.10 de seu Anexo, garantindo a aposentadoria especial com 15 anos (trabalhos permanentes no subsolo em operações de corte, furação, desmonte e carregamento nas frentes de trabalho), 20 anos (trabalhos permanentes em locais de subsolo afastados das frentes de trabalho, galerias, rampas, poços, depósitos, etc.) ou 25 anos (trabalhos permanentes a céu aberto, corte, furação, desmonte, carregamento, britagem, classificação, carga e descarga de silos, transportadores de correias e telefêrreos, moagem, calcinação, ensacamento e outras). Já no segundo (Decreto nº 83.080/1979), o agente encontrava previsão no item 1.2.12 do Anexo I, juntamente com a sílica, silicatos, carvão e cimento. Dentre as atividades então elencadas, apenas para a extração de minérios a aposentadoria especial poderia se dar com 15, 20 ou 25 anos. Para as demais, fixou-se o

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

tempo de serviço necessário em 25 anos. 4. Com a edição do Decreto nº 3.048/1999, o amianto/asbestos passou a justificar a aposentadoria especial a partir de 20 anos de trabalho sob sua exposição, tendo sido enumeradas as seguintes atividades, no item 1.0.2 do Anexo IV àquela norma: a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas; b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos; c) fabricação de produtos de fibrocimento; d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos. Embora o período controvertido também compreenda lapso temporal em que ainda vigiam os Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, uma vez que se estende de 01/09/1990 a 04/10/2010, deve prevalecer o disposto no Decreto nº 3.048/1999 com relação a todo o período. O princípio tempus regit actum é notoriamente caro ao direito previdenciário, vindo a ser privilegiado pela jurisprudência pátria em diversas circunstâncias, como na fixação dos limites de tolerância para o agente ruído. Não obstante, tal princípio não deve ser entendido como absoluto a ponto de prevalecer até mesmo em casos extremos, como o que ora se discute, já que o amianto/asbestos é um agente altamente nocivo para humanos (cancerígeno). Quanto à aplicação retroativa do Decreto nº 3.048/1999, a Turma Nacional de Uniformização já se pronunciou expressamente a seu favor, quando do julgamento do PEDILEF 50237930820134047200 (Rel. JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA, Data da Decisão 14/09/2017). Nessa oportunidade, o referido Colegiado assentou que "[...] a substância sempre foi cancerígena e não se tornou por força da norma, assertiva que beiraria ao absurdo". Nesse mesmo sentido, vide PEDILEF's 50069152520154047204 e 50036328820154047205. 5. Muito embora o acórdão recorrido reconheça o alcance normativo do Decreto nº 3.048/1999 ao período em discussão, deixa de determinar seu cômputo como especial em grau médio com fundamento no fato de que a parte autora não esteve exposta a **amianto** mediante o exercício de atividades relacionadas à extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas, do que concluiu não ser possível o enquadramento no item 1.0.2 daquela norma, devendo ser aplicada a base de 25 anos para a obtenção da aposentadoria especial. A 1ª Turma Recursal da Bahia, portanto, considerou existir tão somente a previsão da alínea a do item 1.0.2 do Anexo IV ao mencionado decreto. Contudo, não há referência apenas à extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas; o item em questão elenca também, conforme anteriormente aludido, a fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos, a fabricação de produtos de fibrocimento e a mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos. O item 5 do acórdão hostilizado informa que a parte autora laborava para a empresa ETERNIT. Da atividade habitual da empregadora, bem como das funções desempenhadas pelo recorrente (item 6 da decisão combatida), infere-se que havia sujeição a amianto/asbestos quando da fabricação de produtos de fibrocimento. 6. De toda forma, ainda que não fosse possível o enquadramento notório do labor exercido pelo autor em uma das alíneas do item 1.0.2, a mera exposição comprovada ao agente amianto/asbestos justifica a aplicação da base de 20 anos. Nesse sentido, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região: AMS 00583893420154013800, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 22/01/2018; AC 00079227720134013814, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 DATA: 12/12/2017; AC 00045624320124013500, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA: 18/10/2017. Tal entendimento se justifica pelo fato de o amianto/asbestos ser um agente altamente nocivo, independentemente da forma ou do nível de exposição do trabalhador. É classificado como reconhecidamente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), não tendo sido identificados níveis seguros para a exposição às suas fibras. Ademais, o agente em questão se encontra no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), na qual consta a informação de que são confirmadas como carcinogênicas para humanos "todas as formas [de amianto/asbestos], inclusive actinolita, amosita, antofilita, crisotila, crocidolita, tremolita". Há, ainda, a seguinte nota: "Substâncias minerais, a exemplo do talco ou vermiculita, que contenham **amianto** também devem ser considerados como cancerígeno [sic] para os seres humanos". 7. Desse modo, sendo incontroversa a exposição a **amianto** no período de 01/09/1990 a 04/10/2010, faz jus o autor à aposentadoria especial, haja vista ter laborado nessas condições por tempo superior a 20 anos. 8. Pedido de Uniformização provido.

Decisão

A Turma Regional de Uniformização da Primeira Região DEU PROVIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto do Relator RELATÓRIOTrata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte autora, Luiz dos Santos, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Bahia. A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. A despeito de ter sido comprovada a exposição ao agente amianto/asbestos ao longo do período de 01/09/1990 a 04/10/2010, a decisão recorrida não reconheceu a natureza especial do labor em grau médio, pois o contato não teria se dado mediante a extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas, razão pela qual não seria aplicável a base de 20 (vinte) anos prevista no Decreto nº 3.048/1999, Anexo IV, item 1.0.2, mas sim a de 25 (vinte e cinco) anos. Desse modo, o segurado não teria laborado tempo suficiente para obter o benefício. O recorrente interpôs Pedido de Uniformização para a Turma Regional de Uniformização da 1ª Região, em que aponta divergência entre o acórdão recorrido e julgados provenientes das 2ª e 4ª Turmas Recursais da Bahia. Sustenta que o tempo mínimo exigido para a aposentadoria especial em razão da exposição ao agente **amianto** é de 20 anos. O incidente de uniformização foi admitido pela Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais da Bahia. É o relatório. VOTO Verificada a similitude fático-jurídica entre o acórdão hostilizado e a decisões paradigmas, conheço do pedido de uniformização, passando à análise do mérito. Anteriormente ao advento da Lei nº 9.032/1995, vigiam os Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, os



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

quais previam as profissões e agentes nocivos aptos a caracterizar a atividade como especial. No primeiro, o agente amianto/asbestos restava discriminado no item 1.2.10 de seu Anexo, garantindo a aposentadoria especial com 15 anos (trabalhos permanentes no subsolo em operações de corte, furação, desmonte e carregamento nas frentes de trabalho), 20 anos (trabalhos permanentes em locais de subsolo afastados das frentes de trabalho, galerias, rampas, poços, depósitos, etc.) ou 25 anos (trabalhos permanentes a céu aberto, corte, furação, desmonte, carregamento, britagem, classificação, carga e descarga de silos, transportadores de correias e telefêreos, moagem, calcinação, ensacamento e outras). Já no segundo (Decreto nº 83.080/1979), o agente encontrava previsão no item 1.2.12 do Anexo I, juntamente com a sílica, silicatos, carvão e cimento. As atividades descritas eram as seguintes: " Extração de minérios (atividades discriminadas nos códigos 2.3.1 a 2.3.5 do anexo II); " Extração de rochas amiantíferas (furação, corte, desmonte, trituração, peneiramento e manipulação); " Extração, trituração e moagem de talco; " Decapagem, limpeza de metais, foscamento de vidros com jatos de areia (atividades discriminadas entre as do código 2.5.3 do Anexo II); " Fabricação de cimento; " Fabricação de guarnições para freios, materiais isolantes e produtos de fibrocimento; " Fabricação de material refratário para fornos, chaminés e cadinhos, recuperação de resíduos; " Fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e pastas para polimento de metais; " Moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros, porcelana e outros produtos cerâmicos; " Mistura, cardagem, fiação e tecelagem de **amianto**; " Trabalho em pedreiras (atividades discriminadas no código 2.3.4 do anexo II); " Trabalho em construção de túneis (atividades discriminadas nos códigos 2.3.3 e 2.3.4 do Anexo II). Com relação à primeira atividade (extração de minérios), a aposentadoria especial poderia se dar com 15, 20 ou 25 anos. Para as demais, fixou-se o tempo de serviço necessário em 25 anos. Com a edição do Decreto nº 3.048/1999, o amianto/asbestos passou a justificar a aposentadoria especial a partir de 20 anos de trabalho sob sua exposição, tendo sido enumeradas as seguintes situações de contato, no item 1.0.2 do Anexo IV àquela norma: a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas; b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos; c) fabricação de produtos de fibrocimento; d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos. Embora o período controvertido também compreenda lapso temporal em que ainda vigiam os Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, uma vez que se estende de 01/09/1990 a 04/10/2010, deve prevalecer o disposto no Decreto nº 3.048/1999 com relação a todo o período. O princípio tempus regit actum é notoriamente caro ao direito previdenciário, vindo a ser privilegiado pela jurisprudência pátria em diversas circunstâncias, como na fixação dos limites de tolerância para o agente ruído. Não obstante, tal princípio não deve ser entendido como absoluto a ponto de prevalecer até mesmo em casos extremos, como o que ora se discute, já que o amianto/asbestos é um agente altamente nocivo para humanos (cancerígeno). Quanto à aplicação retroativa do Decreto nº 3.048/1999, a Turma Nacional de Uniformização já se pronunciou expressamente a seu favor, quando do julgamento do PEDILEF 50237930820134047200 (Rel. JUIZ FEDERAL RONALDO JOSE DA SILVA, Data da Decisão 14/09/2017). Nessa oportunidade, o referido Colegiado assentou que "[...] a substância sempre foi cancerígena e não se tornou por força da norma, assertiva que beiraria ao absurdo". Nesse mesmo sentido, vide PEDILEF's 50069152520154047204 e 50036328820154047205. Muito embora o acórdão recorrido reconheça o alcance normativo do Decreto nº 3.048/1999 ao período em discussão, deixa de determinar seu cômputo como especial em grau médio com o seguinte fundamento: "6. Não assiste razão à parte autora. De acordo com o item 1.0.2 do Decreto 3.048/99, somente se aplica a base 20 anos de atividade para fins de aposentadoria especial caso a exposição ao agente químico **amianto** ocorra mediante a extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas, o que não constitui o caso presente. Com efeito de acordo com o PPP parte autora esteve exposta, de forma habitual e permanente, ao agente químico poeira de **amianto**. Contudo, no período no período em comento esta exerceu as atividades de auxiliar nas operações das máquinas, prepara, moldar e realizar acabamento dos produtos fabricados, moldar caixas d'água, tampas e outros produtos, transportar a matériaprima em forma de massa, preparar o molde, estender e ajustar as mantas com água e outros equipamentos, retocar, bater e nivelar as bordas, desprender e retirar produtos moldados, recolher e retirar os retalhos e operar empilhadeira no transporte de produtos abados, intercalares (formas) e matéria-prima, não havendo manipulação de rochas amiantíferas [sic]." A 1ª Turma Recursal da Bahia, portanto, considerou existir tão somente a previsão da alínea a do item 1.0.2 do Anexo IV ao mencionado decreto. No entanto, não há referência apenas à extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas; o item em questão elenca também, conforme anteriormente aludido, a fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbestos, a fabricação de produtos de fibrocimento e a mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos. O item 5 do acórdão hostilizado informa que a parte autora laborava para a empresa ETERNIT. Da atividade habitual da empregadora, bem como das funções desempenhadas pelo recorrente (item 6 da decisão combatida), infere-se que havia sujeição a amianto/asbestos quando da fabricação de produtos de fibrocimento. De toda forma, ainda que não fosse possível o enquadramento notório do labor exercido pelo autor em uma das alíneas do item 1.0.2, a mera exposição comprovada ao agente amianto/asbestos justifica a aplicação da base de 20 anos. Nesse sentido, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região:PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. **AMIANTO**. USO DE EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial, benefício decorrente do trabalho realizado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, é devida ao segurado que, contando no mínimo cinco anos de contribuições, tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos, conforme a atividade profissional, em condições que, para esse efeito, sejam consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 2. Condições especiais. As condições especiais de trabalho demonstram-se: a) até 28/04/1995, pelo enquadramento profissional, ou mediante formulários da própria empresa ou laudos técnicos; b) a partir de 29/04/1995, por formulários próprios (SB-40 e DSS-8030, padronizados pelo INSS), preenchidos pela empresa,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ou mediante laudo; c) a partir de 14/10/1996, por Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, devendo as empresas, desde então, elaborar e manter Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. 3. A exposição ao agente nocivo. Para a demonstração da permanência e habitualidade da atividade insalubre não é necessária a exposição ao agente agressivo durante toda a jornada laboral, mas apenas o exercício de atividade, não ocasional, nem intermitente, que o exponha habitualmente a condições especiais, prejudiciais à sua saúde ou integridade física, o que restou devidamente demonstrado nos autos (TRF1 AC200238000348287, Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista, 07/10/08). 4. Uso de EPI. O fornecimento de equipamentos de proteção individual não elide, por si só, a insalubridade e a penosidade da atividade exercida sob ruído, ainda que levemente acima dos níveis regulamentares de tolerância. (ARE n. 664335, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, Repercussão Geral) 5. A exposição do trabalhador a asbesto (**amianto**) torna especial o seu labor, permitindo-lhe aposentar-se após 15, 20 ou 25 anos de trabalho sob a incidência deste agente agressivo à saúde, conforme códigos 1.2.10 do Decreto 53.831/1964, 1.2.12 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, e 1.0.2 do Anexo IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999. Ainda que tenha sido constatada, através de estudos científicos, a prejudicialidade do agente nocivo asbesto e tenha sido editada apenas em 1997, por força do Decreto 2.172, norma redefinindo o enquadramento da atividade pela exposição ao referido agente, é certo que, independentemente da época da prestação laboral, a agressão ao organismo era a mesma, de modo que a exposição ao agente **amianto** permite a aposentação, no caso dos autos, após 20 anos de atividade, ainda que o labor tenha se desenvolvido antes do referido ato normativo. É devida a conversão dos períodos de labor sujeitos ao referido agente novíço pelo fator multiplicador 1,75. 6. Prova dos autos e tempo a ser convertido. O tempo de serviço especial foi demonstrado pelo enquadramento profissional ou por laudos técnicos, que apontaram a submissão do segurado ao agente nocivo asbesto (poeira de **amianto**), em trabalho permanente, habitual e não intermitente. 7. Termo inicial. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo ou a data da citação (REsp n. 1369165/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC; DJe 07/03/2014). 8. Correção monetária e juros. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 9. Honorários advocatícios. Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas ns. 512-STF e 105-STJ, e do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 10. Conclusão. Apelação e remessa oficial parcialmente providas para adequar a forma de imposição dos juros e correção monetária aos termos do voto. A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. (AMS 00583893420154013800, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 22/01/2018 - grifos meus) Confirmam-se, ainda: AC 00079227720134013814, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 DATA: 12/12/2017; AC 00045624320124013500, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA: 18/10/2017. Tal entendimento se justifica pelo fato de o amianto/asbestos ser um agente altamente nocivo, independentemente da forma ou do nível de exposição do trabalhador. É classificado como reconhecidamente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), não tendo sido identificados níveis seguros para a exposição às suas fibras. Ademais, o agente em questão se encontra no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), na qual consta a informação de que são confirmadas como carcinogênicas para humanos "todas as formas [de amianto/asbestos], inclusive actinolita, amosita, antofilita, crisotila, crocidolita, tremolita". Há, ainda, a seguinte nota: "Substâncias minerais, a exemplo do talco ou vermiculita, que contenham **amianto** também devem ser considerados como cancerígeno [sic] para os seres humanos". Desse modo, sendo incontroversa a exposição a **amianto** no período de 01/09/1990 a 04/10/2010, faz jus o autor à aposentadoria especial, haja vista ter laborado nessas condições por tempo superior a 20 anos. Diante dessas circunstâncias, DOU PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização. É como voto. Juiz Federal Leonardo Augusto de Almeida Aguiar Relator

Tipo
Acórdão
Número
0028323-30.2017.4.01.3500 283233020174013500
Classe
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (INCJURIS)
Relator(a)
PAULO ERNANE MOREIRA BARROS
Origem
TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Órgão julgador
0023252-47.2017.4.01.3500
900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Data

23/08/2019

Data da publicação

23/08/2019

Fonte da publicação

Diário Eletrônico Publicação 23/08/2019

Diário Eletrônico Publicação 23/08/2019

Ementa

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. **AMIANTO**. FATOR DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PERÍODO DE 10/04/2000 A 17/03/2017. SÚMULA 55 DA TNU. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DECRETOS 2.172/97 E 3.048/99. FATOR DE CONVERSÃO 1,75. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Divergência de entendimentos entre a 1ª e 2ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás, quanto ao fator de conversão a ser aplicado ao tempo de trabalho especial prestado no período de 10/04/2000 a 17/03/2017, com exposição ao agente nocivo **amianto**, em tempo comum. 2. Entendimento da 1ª Turma reconheceu como especial o trabalho prestado no período deverá ter como fator de conversão do tempo especial em comum de 1,40, sob o fundamento de que "o fator mais elevado só é aplicável quando o trabalho é exercido de forma permanente 'Em locais de subsolo afastados das frentes de trabalho, galerias, rampas, poços, depósitos, etc.', o que não é caso dos autos". 3. Entendimento da 2ª Turma Recursal do Estado de Goiás de que o fator de conversão será de 1,75, por aplicação do enunciado da Súmula nº 55 da TNU. 4. Posicionamento consolidado da TNU no enunciado da Súmula nº 55, no sentido de que: "A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria". 5. Decreto n. 53.831, de 1964, que no item 1.2.10, declinava como "poeiras minerais nocivas" as operações industriais com desprendimento de poeiras capazes de fazerem mal à saúde - sílica, carvão, cimento, asbesto (**amianto**) e talco -, prevendo três hipóteses de enquadramento: "I - trabalhos permanentes no subsolo em operações de corte, furação, desmonte e carregamento nas frentes de trabalho", com previsão de aposentadoria aos 15 anos e o percentual de conversão era de 2,33; "II - trabalhos permanentes em locais de subsolo afastados das frentes de trabalho, galerias, rampas, poços, depósitos, etc.", em que a previsão da inativação era aos 20 anos e o fator de conversão 1,75; e "III - trabalhos permanentes a céu aberto: corte, furação, desmonte, carregamento, britagem, classificação, carga e descarga de silos, transportadores e correis e telefêreos, moagem, calcinação, ensacamento e outras", que previa aposentadoria aos 25 anos de trabalho e multiplicador 1,40. 6. Decreto n. 83.080/79, que previa no código 1.2.12, aposentadoria aos 15 ou 20 anos apenas aos mineiros de subsolo, afastados ou não das frentes de trabalho, fixando para as demais atividades, aposentadoria aos 25 anos de trabalho. 7. Advento do Decreto n. 2.172, de 1997, que estabeleceu que a atividade exposta ao agente nocivo asbesto (**amianto**) passou a ter enquadramento único no código 1.0.2 do seu Anexo IV, com redução do tempo para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a esse agente nocivo para 20 anos, introduzindo, assim, um único fator de conversão de 1,75. Revogação do Decreto n. 2.172/97, pelo Decreto n. 3.048/99, em vigor, tornando a fazer o enquadramento único da atividade exposta ao agente nocivo asbesto (**amianto**) sob o código 1.0.2 em seu Anexo IV, e fixando o tempo de aposentadoria em 20 anos. 8. Fator de conversão para o agente nocivo **amianto** mantido em 1,75. 9. Incidente de Uniformização de Jurisprudência Regional CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequar o julgamento, no sentido de aplicar o fator multiplicador de 1,75 para conversão do tempo especial em comum no período de 10/04/2000 a 13/03/2017.

Decisão

A Turma Regional de Jurisprudência, por unanimidade, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização, nos termos do voto do juiz relator.

Tipo

Acórdão

Número

0034082-24.2007.4.01.3500
340822420074013500

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Classe

RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL (AGREXT)

Relator(a)

MARIA DIVINA VITÓRIA

Origem

TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL - GO

Data

08/02/2008

Data da publicação

04/04/2008

Fonte da publicação

DJGO Publicação 04/04/2008

DJGO Publicação 04/04/2008

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPRESA DE MINERAÇÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO, ASBESTO E **AMIANTO**. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITO TEMPORAL SATISFEITO. 1. Havendo comprovação do exercício de atividades especiais, deve esse tempo ser convertido em comum, conforme possibilita o Decreto 4.827/2003. 2. Laudos periciais realizados pela empresa empregadora, acompanhados dos formulários DSS 8030, são hábeis à comprovação do exercício de atividades em condições especiais, no período nos mesmos especificados, o que autoriza a conversão do tempo com o acréscimo previsto em lei. 3. Considerando que o fator de conversão da atividade especial em comum é de 1,75 para 20 anos de exposição ao asbesto e **amianto**, conforme previsão do art. 70 do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 4.827/03, e anexo IV daquele decreto, o Reclamante faz jus à obtenção da aposentadoria integral por tempo de contribuição, haja vista o cumprimento do requisito temporal. 4. Recurso provido.

Decisão

VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Juíza-Relatora. Além da Signatária, participaram do julgamento os Excelentíssimos Juizes CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE e JULIANO TAVEIRA BERNARDES. I - RELATÓRIO Trata-se de recurso interposto por ADELMAN ARAÚJO FILHO contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria integral por tempo de contribuição. Alega, em síntese, que o fator de conversão a ser aplicado no período laborado em condições especiais é de 1,75 e não 1,4, conforme Decreto nº 4.287/2003, já que a norma a ser aplicável é aquela vigente ao tempo da prestação do serviço, razão pela qual aplica-se a favor do trabalhador a conversão mais favorável. A autarquia recorrida não apresentou contra-razões. II - VOTO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, mister se impõe a apreciação da possibilidade de conversão da atividade especial em comum. Nos casos de aposentadoria especial, o enquadramento das atividades por insalubridade (agentes nocivos), penosidade ou periculosidade, deve ser feito conforme a legislação vigente à época da prestação laboral, mediante os meios de prova legalmente então exigidos. Para o enquadramento da atividade especial até 28/04/95, aplica-se a Lei nº 8.213/91, que admitia atividades profissionais e respectivos agentes nocivos com risco legalmente presumido, constante de rol, admitindo-se jurisprudencialmente a complementação desse rol pela comprovação de concreta exposição a outros agentes com igual causa de risco à saúde ou integridade física do trabalhador. A Lei nº 9.032/95, publicada em 29/04/95, deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91 e extinguiu o enquadramento legal por atividades profissionais (com risco presumido por lei), exigindo desde então que o segurado comprovasse concretamente o trabalho em condições especiais e a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Não estabeleceu a lei a forma como esta comprovação deveria ser feita, daí sendo admissível o uso de qualquer meio de prova para demonstrar o agente agressivo (legal ou comprovado nos autos). A Medida Provisória 1663/98, de 28 de maio de 1998, convertida na Lei nº 9.711/98 vedou a conversão do tempo de serviço da aposentadoria especial em comum.

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Contudo, após diversos combates judiciais com concessões e suspensões de liminares, o Governo Federal editou o Decreto 4.827, de 3/09/2003, o qual alterou o art. 70 do regulamento da previdência aprovado pelo Decreto 3.048 de 6/05/99, possibilitando a conversão do tempo especial em tempo comum, conforme tabela. Confira: Art. 1º O art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela: TEMPO A CONVERTER MULTIPLICADORES MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35) DE 15 ANOS 2,00 2,33 DE 20 ANOS 1,50 1,75 DE 25 ANOS 1,20 1,40 § 1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço § 2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período." (NR) Assim, a conversão do tempo especial em comum poderá ser feita mesmo após a data de 28/05/98, em que pese o teor da Súmula nº 16 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em sentido contrário. Destaque-se que o anexo IV do Decreto 3.048/99, ao tratar da classificação dos agentes nocivos, dispõe que no caso do asbesto e da mineração subterrânea, como construção de túneis, o tempo de exposição é de 20 (vinte) anos, restando claro, pois que o índice aplicável é de 1,75, nos termos da tabela indicada supra. Ademais, o Decreto 4.882/03 estabelece que no caso de associações de agentes que estejam acima do nível de tolerância, será considerado o enquadramento relativo ao que exigir menor tempo de exposição. Do pedido de aposentadoria do autor A Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, ao tratar dos segurados do regime geral de previdência social, assegurou a aposentadoria por idade, 65 anos (homens) e 60 anos (mulheres) e a aposentadoria por contribuição, 35 anos (homens) ou 30 anos (mulheres) de efetiva contribuição. Na contagem do tempo de serviço ou de contribuição, para realizar a conversão do tempo de trabalho em condições especiais para tempo comum observa-se primeiramente qual a natureza do agente nocivo que houve exposição e avalia-se qual seria o tempo para aposentadoria exigido (15, 20 ou 25 anos). Depois, diante desse critério, faz-se a multiplicação pelo fator correspondente conforme tabela transcrita. No caso em comento, os períodos de exercício de atividade especial do autor são os seguintes: 16/01/1978 a 15/02/1983 01/07/1985 a 30/08/1987 18/05/1988 a 10/08/1989 22/08/1989 a 12/02/1990 14/02/1990 a 14/03/2001 Como se trata de exposição ao asbesto e **amianto**, de fato o fator de conversão aplicável é de 1,75 e não 1,4, conforme aplicado pelo Juiz sentenciante. Assim considerando, tem-se que o tempo de labor do autor alcança 35 anos e 26 dias de contribuição, requisito único para obtenção do benefício de aposentadoria integral. Do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer como tempo de serviço especial laborado pelo autor os períodos de 16/01/1978 a 15/02/1983, 01/07/1985 a 30/08/1987, 18/05/1988 a 10/08/1989, 22/08/1989 a 12/02/1990 e 14/02/1990 a 14/03/2001, no total de 35 anos e 26 dias, aplicando-se como fator de conversão em tempo comum o índice de 1,75. Por conseguinte, defiro o pedido de concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (14/03/2001), acrescendo-se às parcelas vencidas juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). É como voto.

Assim, como se pode ver, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha uma posição firme, no sentido de que a lei do tempo do vínculo é a que deva ser aplicada, para reger o reconhecimento da especialidade, mesmo assim, no tema da exposição a amianto, a jurisprudência dos juizados especiais federais tem decidido de forma diversa, aplicando o fator 1,75 retroativamente.

Tem sido feito assim, por conta da peculiaridade da situação do amianto no Brasil e no mundo, porque somente recentemente foi descoberto o grau de toxicidade e o altíssimo risco de câncer, que esse material causa nos trabalhadores e usuários dos produtos que o contenham.

Tanto é que, somente em tempo muito recente, começaram a ocorrer restrições ao seu uso.

Dessa forma, entende esta Relatoria que a matéria merece conversão para o rito dos representativos de controvérsia, porque há muitos casos, há muita divergência jurisprudencial e ela necessita realmente ser estabilizada.

Sobre a conversão para o rito dos representativos de controvérsia, assim dispõe o RITNU, *verbis*:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"Art. 16. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a Turma Nacional de Uniformização poderá afetar dois ou mais pedidos de uniformização de interpretação de lei federal como recurso representativo de controvérsia.

§ 1º O juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade que indicar pedido de uniformização de interpretação de lei federal como representativo de controvérsia na origem comunicará o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, indicando os dados do respectivo processo e Este texto não substitui a publicação oficial. daqueles que ficaram sobrestados, a fim de que a Turma Nacional delibere acerca da afetação da matéria, nos termos do caput.

§ 2º Não tendo sido observada a providência descrita no § 1º, o Presidente da Turma Nacional ou o relator do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, identificando que sobre a matéria já existe entendimento dominante ou que a matéria está sendo apreciada pelo Colegiado, poderá suscitar perante o Pleno a afetação do recurso como representativo de controvérsia, hipótese em que, admitido, será determinado o sobrestamento dos processos envolvendo idêntica questão de direito.

§ 3º Após análise prévia de admissibilidade realizada pelo Presidente, o representativo de controvérsia, caso admitido, será distribuído ao relator; que deverá pautar a afetação do tema, no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 4º A afetação e o julgamento do representativo de controvérsia deverão ser sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade.

§ 5º A Secretaria da Turma Nacional de Uniformização dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto.

§ 6º O pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido como representativo da controvérsia será processado e julgado com observância deste procedimento:

I – será publicado edital para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia possam apresentar memoriais escritos no prazo de 10 (dez) dias;

II – o relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, às Turmas Recursais e Regionais a respeito da controvérsia;

III – antes do julgamento, o Ministério Público Federal terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias;

IV – transcorrido o prazo para o Ministério Público Federal e remetida cópia do relatório e voto do relator aos demais juízes, o processo será incluído em pauta, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

envolvam réu preso;

V – na sessão de julgamento, poderão fazer sustentação oral as quatro primeiras pessoas, órgãos ou entidades que tenham formulado requerimento nesse sentido, ficando a critério do Presidente assegurar a outros interessados o direito de também fazê-la;

VI – transitado em julgado o acórdão da Turma Nacional de Uniformização, os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal sobrestados: Este texto não substitui a publicação oficial.

a) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação da Turma Nacional de Uniformização; ou

b) serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir do decidido pela Turma Nacional, ficando integralmente prejudicados os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal anteriormente interpostos."

Assim, nos termos do artigo 16, parágrafo segundo, do RITNU, a hipótese é de suscitação da afetação do tema, para julgamento no rito dos representativos de controvérsia, para que se responda à seguinte questão: **" deve o Decreto 2.172/97 ser aplicado também retroativamente, para permitir aposentadoria com vinte anos de trabalho, em superfície, com exposição ao agente nocivo amianto?"**

Voto por **conhecer do incidente de uniformização nacional e suscitar a afetação do tema para julgamento no rito dos representativos de controvérsia**, na forma do artigo 16, parágrafo segundo, do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000158661v17** e do código CRC **34cb03e6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 26/3/2021, às 12:10:9

0023252-47.2017.4.01.3500

900000158661.V17